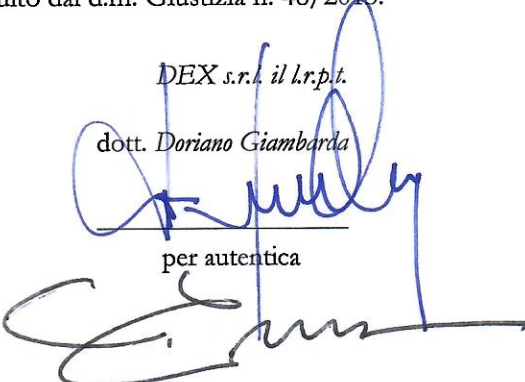


PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto dott. *Giambarda Dorian*o, nato a Brescia il 20.12.1959 (c.f. GMBDRN59T20B157J), residente in Sarezzo (BS), quale Amministratore Unico – legale rappresentante pro-tempore della *DEX s.r.l.*, on sede in Brescia, corso Giuseppe Zanardelli n.3 (c.f. e part. iva 04590110989), delega a rappresentare e difendere la predetta società nella procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Macerata nei confronti della *Mobilcom Srl*, con sede legale in Dogana (RSM), Via Ranco Mauro n.10, in ogni fase e grado, atti inerenti conseguenti e successivi, l'avvocato Enrico Franceschetti (c.f. FRNNRC63E11B157U) con studio in Brescia, via Solferino, 67, al quale conferisce ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese la facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti ed assumendo sino d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Elegge domicilio presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Brescia, Via Solferino n.67. Autorizza il medesimo avvocato al trattamento dei dati personali della predetta società conformemente alle norme del d.lgs. 196/03 e del nuovo Regolamento UE 2016/679, entrato in vigore il 25.05.2018, limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato, il tutto come da separata informativa che dichiara di aver ricevuto e sottoscritto. Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiara di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie e compenso professionale. Dichiara, altresì, che gli sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisce incarico. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, 5° comma, d.m. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Brescia, 4 dicembre 2024

DEX s.r.l. il l.r.p.t.
dott. *Doriano Giambarda*

per autentica